



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 321/02

בענין:

גבריאלה ויעקב שטיינמן
ע"י ב"כ עוה"ד אלי חן
רח' מעלה השחרור 9, חיפה

התובעים

נ ג ד

יגאל ו-טל-טניה בן חיים
שד' הציונות 116, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. בעלים של דירה בבית משותף הגישו בהליך זה תביעה לצו מניעה בה עתרו לצו שיאסור על הנתבעים, שהם בעלי הדירה המשיקה לדירת התובעים, לבצע התאמה ברכוש המשותף כפי שאושרה להם על ידי ועדת הערר המחוזית של משרד הפנים במחוז חיפה. לחילופין עתרה התביעה לסעד שיורה לנתבעים לבצע את ההתאמה בכל דרך לפי שיקול דעת המפקחת ובלבד שתצטמצם ככל האפשר הפגיעה בתובעים ו/או בדירתם ו/או ברכוש המשותף ו/או בחזות הבית.
2. הבית המשותף הנדון נתון בין שני רחובות המקבילים שדרות הציונות 16 ורחוב היובל. על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים הוא מונה 20 דירות. בקומת הקרקע ממוקמות שתי דירות הצדדים להליך זה ובקומות ראשונה עד ששית ממוקמות יתר הדירות, שלוש דירות בכל קומה. לתובעים גם דירה בקומה רביעית של אותו בית משותף.
3. עילת התביעה היא כבש שמבקשים הנתבעים להקים שיאפשר גישה ישירה מהרחוב אל דירתם. הקמת הכבש כרוכה בהריסת מקטע של גדר האבן הסובבת את הבית בחזית הנדונה וסילוק הגדר החיה באותו המקטע, פריצת פתח בקיר החיצוני של דירת הנתבעים וחיבור בין הפתחים הללו באמצעות כבש בנוי/יצוק.

4. טוענים התובעים כי שינוי זה לא נעשה בדרך המצמצמת ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים בבית ובחזות הבית כמצוות סעיף 59ג(ב)(3) לחוק המקרקעין. השינוי המתוכנן יפגע בתובעים וברכושם ויכרסם בפרטיותם ובחזות הבית המשותף. סילוק הגדר החיה המקיפה את הבית יחשוף את דירת התובעים הממוקמת בקומת הקרקע הן לעיני העוברים ושבים ברחוב היובל, הוא הרחוב הסמוך, והן לעיני באי דירת התובעים שיעשו שימוש בגשר.
5. להגנתם טוענים התובעים כי לנוכח נכותו הגבוהה של הנתבע ביצוע ההתאמה לגביה כבר ניתן היתר בניה הינו הכרח. לא יהיה בו כדי לפגוע בדירת התובעים, מסקנה אליה הגיע גם ועדת הערר. פרטיות התובעים תישמר על ידי שתילת גדר חיה חליפית. למעט התנגדות התובעים לא קמה התנגדות מאף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
6. מונח בפני תיק הבניה של הועדה המקומית וממנו נמצאתי למדה כי הנתבע יליד שנת 1950 הוא נכה צה"ל בשיעור של 81% לצמיתות בגין קטיעת רגל גבוהה. בקשה להיתר בניה שהגישו לוועדה המקומית משקפת תכנית לבניית גשר גישה שתחילתו מהרחוב מול החדר המערבי של דירת התובעים בואכה החדר הפינתי הצפון-מזרחי של דירתם.
7. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 17.2.03 ביקור במקום. התרשמתי מהנתונים העובדתיים הרלוונטיים הבאים:
- (א) הבית המשותף הנדון בנוי בין הרחובות המקבילים זה לזה שדרות הציונות שהינו רחוב ראשי, ורחוב היובל שהינו רחוב צדדי.
- (ב) הכניסה אל חדר המדרגות של הבית המשותף היא משדרות הציונות.
- (ג) הכניסה אל רחבת חניה המשמשת את דירות הבית המשותף היא מרחוב היובל. מרחבת החניה מוליך שביל אבנים צר אל שביל הכניסה הראשית אל הבית וחובר אליו בקידמת הכניסה לחדר המדרגות.
- (ד) המבנה הטופוגרפי של הקרקע עליה בנוי הבית הוא שיפועי באופן שדירת התובעים צמודה לקרקע בעוד שדירת התובעים, המשיקה לדירת התובעים, גבוהה מפני הקרקע.
- (ה) גדר אבן רצופה נמוכה ולאורכה גדר חיה רצופה קבועים במקביל לבית, בקו הגבול בין חצר הבית לבין רחוב היובל. גדר האבן והגדר החיה מסתיימות כ-3 מ' צפונית לקו הבית, מקום בו מתאפשרת הכניסה אל רחבת החניה.
- (ו) החצר המפרידה בין המבנה לבין רחוב היובל מכילה כאמור לעיל שיחי גדר חיה; מול דירת התובעים נטוע עץ דקל; מול דירת התובעים קיים גינזון מסוים.
- (ז) מבואת הכניסה הראשית לחדר המדרגות הינה רחבת ידיים וסגורה בדלת אינטרקום. ניכר כי הבית המתוחזק, בהתחשב בדירות הרבות המהוות אותו, מתוחזק כראוי ועל כך יבואו על הברכה העושים במלאכה.

(ח) בא-כוח התובעים הדגים בפני את האפשרות להתקין שביל גישה מרחבת החניה אל דירת הנתבעים או לחילופין הציג את האפשרות של חנית רכב הנתבע בחזית שדרות הציונות ושימוש בשביל הגישה הראשי הקיים לתוך חדר המדרגות וממנו אל דירת הנתבעים. עוד הוא היפנה אותי לפגיעה שצפוי השביל נושא ההליך כאן לגרום לדירת התובעים בהיותו סמוך אליה ופוגע בפרטיות המתאפשרת לה כיום.

(ט) הנתבע היפנה תשומת ליבי לשיפוע של שדרות הציונות והמדרגה הצרה שאינם מאפשרים חניה של רכב נכה ויציאה בטוחה ממנו, להפרשי הגובה המשמעותיים בין רחבת החניה לבין מפלס דירתו שאינם מאפשרים, בהתחשב במרחק הקצר ביניהם, התקנת שביל גישה בטוח, ולפגיעה המינימלית של השביל המתוכנן על ידו בדירת התובעים.

8. נתאפשר לכל אחד מהצדדים לסכם טענותיו.

(א) התובעים מזה טענו כי –

– התרת הקמת השביל נושא הדיון מהווה פגיעה בזכותם הקניינית של התובעים, וזאת בניגוד לסעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אין בצרכיו המיוחדים של הנתבע המעוגנים בחוק המקרקעין כדי לפגוע בזכות יסוד.

– קניין התובעים ייפגע מבלי שהם מקבלים כל פיצוי כלשהו על כך הגם שהפגיעה נעשית על לא עוול בכפם אלא נכפית עליהם.

– הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח כי עמדו בדרישות החוק לביצוע ההתאמה וזאת מהטעם שההתאמה המתוכננת על ידיהם אינה כלולה באף לא אחת מחלופות התוספת השניה לחוק המקרקעין. עולה מכאן כי המחוקק לא התכוון לאפשר שינויים מרחיקי לכת ברכוש המשותף כמו אלה המבוקשים על ידי הנתבעים.

– הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח מדוע לא יפתרו את בעיית הכניסה לדירתם דרך המבואה הקיימת בחזית הבית, או באמצעות מתקן הרמה שיפתור את בעיית השיפוע החד שנוצר ביחס בנין-רחבת חניה.

– שביל/גשר הגישה המתוכנן יפגע בפרטיותם של התובעים בעוד שהכשרת גישה מכל חזית אחרת היא אפשרית גם אם כרוכה בממון רב.

– דירת הנתבעים, אם תותר התקנת שביל הגישה הנדון, תשתבח באופן ניכר בעוד שוויה של דירת התובעים ירד משמעותית.

(ב) הנתבעים מזה –

– טוענים כי הנכות הקשה של הנתבע, קטיעת רגל, מזכה אותם בהכרת שביל הגישה לגביו נתקבל היתר בניה של ראשות התכנון, לאחר שהבקשה גובתה באישורים של אגף השיקום וכן של יועץ נגישות, מהנדס במקצועו.

– התובעים המתנגדים הם בדעת מיעוט מבין כלל בעלי הדירות.

– התאמת המתקן נושא הדיון לצורכי הנתבע נבדקו על ידי אנשי מקצוע, קרי: יועץ נגישות ואגף השיקום. כל אופציה אחרת טומנת בחובה סיכון לבטיחות נגישותו של הנתבע, בעיקר בימי גשם. האלטרנטיבות שהוצעו על ידי התובעים נבדקו ונמצאו לא ראויות מבחינה בטיחותית.

9. שקלתי את טענות הצדדים ומצאתי כי דין התביעה להידחות. אלה נימוקי החלטתי:

(א) חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מתיר פגיעה בזכות אם הפגיעה אינה עולה על הנדרש. התרשמתי כי אם אכן ישנה פגיעה כלשהי בתובעים, וספק אם אכן קיימת כפי שאנמק להלן, הרי אין היא עולה על הנדרש, אין היא פגיעה מהותית וזכויות הקנין של התובעים אינם מופחתות בעטיה.

(ב) מן הבחינה העובדתית הרי שמתוך עיון בתיק הבנין בועדה המקומית הפתח שייפרץ בגדר הבנויה ובגדר החיה לצורך התקנת שביל הגישה לדירת הנתבעים ימוקם מול דירת הנתבעים, וייראה מדירת התובעים רק אם במפגיע יבקשו הללו להביט בו מחלון דירתם. עץ דקל שגדל בחזית דירת הנתבעים יישאר עומד על תילו, מה שמלמד כי תוואי השביל המתוכנן לא יתקרב אל מיפתחי דירת התובעים. לא מצאתי כי תיגרם פגיעה כלשהי לפרטיותם של התובעים, בעיקר מהטעם ששביל הגישה הוא מדירתם והלאה, ובשום חלק מהתוואי אינו ממוקם בקו ישר מול דירת התובעים.

(ג) הנתבעים עמדו בכל התנאים שהציב סעיף 59 לחוק המקרקעין, לאמור: קיבלו היתר בניה, גיבו את גירסתם בחוות-דעת של יועץ נגישות אשר אישר כי בתוואי השביל הנדון יש כדי לענות על נגישותו הבטוחה והעצמאית של הנתבע לדירתו בהתחשב בנכותו.

(ד) לא התרשמתי כי יהיה בהתאמה הנדונה כדי למנוע מהתובעים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, ובכלל: התובעים לא טענו כמו גם לא הוכיחו כי המירווח העורפי בין הבית לבין המדרכה נועד לשימוש כלשהו שמטרתו תטורפד על ידי התקנת שביל הגישה.

(ה) אין לי לקבל את עמדת התובעים כאילו משנפקד מקומו של השינוי הנדון מהתוספת השניה לחוק המקרקעין הרי שביצעו טעון הסכמה של בעלי הדירות כולם ללא יוצא מן הכלל. ענין לנו בפרשנות של חוק, ועל פי הפסיקה הפרשנות חובה שתעלה בקנה אחד עם תכלית החוק כמו גם עם המדיניות השיפוטית הראויה והרצויה. ראה בסוגיה זו למשל בג"ץ 2599/00 תק-על 2002(3), 217. יישום כללי פרשנות אלו על סעיף 59 לחוק המקרקעין אשר הצטרף לספר החוקים ביום 18.12.01 מחייב את המסקנה כי ההתאמה אותה מבקשים הנתבעים לבצע באה בגדרי סעיפים 1-6 לחלק ב' של התוספת השניה לחוק. כך דרך משל פריצת פתח בגדר הבית, הן הבנויה והן הצומחת, מתיישבות עם רישת סעיף 1 לחלק ב'. הוא הדין לגבי פריצת פתח כניסה לדירת הנתבעים העולה בקנה אחד עם רישת סעיף 2 לחלק ב'. הדברים יפים גם לגבי החלופות האחרות שצוינו לעיל.

(ו) כל הדיוט היה מתרשם ממידת הסיכון הנטועה בהחניית רכבו של הנתבע על המדרכה בחזית שדרות הציונות, שרוחבה אינו מאפשר יציאה בטוחה מהרכב, לא כל כן שכן יציאתו של אדם נכה. לא ניתן גם להתעלם מהשיפוע החד באותה החזית.

(ז) הוא הדין לגבי כל אופציה אחרת שהוצעה על ידי התובעים: גם אם היא אפשרית, ואינני חורצת דין בנדון זה, משמצאתי שאין בחלופה אותה מבקשים הנתבעים לבצע ובגינה קיבלו היתר בניה, כדי לפגוע בזכויות קנייניות של התובעים, לרבות בזכות לפרטיות, לא מן הדין להעדיף דווקא אותה, את האופציה האחרת.

10. סעיף 59(ג) מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות להחליט להרשות את ביצוע ההתאמה חרף התנגדות בעל דירה אחר אם מצא המפקח שההתנגדות היא מטעמים בלתי סבירים. במידה שהשינויים ברכוש המשותף אותם מבקשים הנתבעים לבצע לצורך הקמת שביל הגישה טעונים הסכמה של כל בעלי הדירות, כטענת בא-כוח התובעים בסיכומיו, הרי החלטה זו המתירה לנתבעים ביצוע השינויים באה במקום ההסכמות הנחוצות. לפחות התנגדותם של התובעים נמצאה על ידי בלתי סבירה בהתחשב בנתוני השטח מהם התרשמתי.

11. התביעה נדחת אפוא.

12. התובעים ישלמו לנתבעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך של 3,000.- ₪. אם הסכום לא ישולם בתוך 30 יום הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (26.12.02) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה' כב' בניסן התשס"ג (24.4.03) העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

/דט